友邦人寿[2022]医疗保险 037 号

请扫描以查询验证条款

友邦意外医药补偿 2022 团体医疗保险

第一条　保险合同的构成

本保险条款、保险单、所附的投保单和其他投保文件以及被保险人的加入申请表（如有）（正本留本公司存档，其复印件或电子影印件与正本具有同等效力）、新增/资料变更申请书、终止/转移申请书（如有）、批注及其他本公司与**投保人**（释义一）的约定书均为《友邦意外医药补偿 2022 团体医疗保险》（以下简称本合同）的构成部分。

第二条　保险责任

在本合同有效期内，被保险人因遭受**意外事故**（释义二），且自事故发生之日起一百八十日内因该意外事故所致伤害而经**医院**（释义三）进行必要治疗，本公司就其在该事故发生之日起一百八十日内支出的，符合当地社会保险行政部门规定的**基本医疗保险**（释义四）药品目录、诊疗项目目录、服务设施范围以及限额，且由该被保险人个人支出的、必须且合理的净医疗费用，按如下规则计算意外医疗保险金并支付予该被保险人：

对于每次意外事故，

（1）若净医疗费用不高于每次意外事故免赔额，**则意外医疗保险金等于零。**

（2）若净医疗费用高于每次意外事故免赔额，则

意外医疗保险金＝（净医疗费用－每次意外事故免赔额）×给付比例，**但以每次意外事故的基本保险金额为限。**

每次意外事故的基本保险金额、免赔额和给付比例均载于投保单上。

其中，净医疗费用指从实际医疗费用中扣除被保险人从其他途径（包括但不限于公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险、所有商业性费用补偿型医疗保险、其他政府机构或社会福利机构等）获得的补偿后剩余的医疗费用。

如被保险人以拥有当地基本医疗保险的身份参保，但本次就诊时被保险人未使用当地基本医疗保险的，则该给付比例调整为原给付比例的 80%。

第三条　责任免除

因下列情形之一导致被保险人发生医疗费用的，本公司不承担给付医疗保险金的责任：

（1）　投保人的任何故意行为；
（2）　因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗、被袭击或被谋杀；
（3）　被保险人故意自伤、或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
（4）　被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；
（5）　被保险人因酗酒或受酒精、毒品（释义五）、管制药物（释义六）的影响；
（6）　被保险人酒后驾驶（释义七）、无合法有效驾驶证驾驶（释义八），或驾驶无有效行驶证（释义九）的机动车；
（7）　被保险人精神和行为障碍（释义十）；

（8） 疾病、妊娠（包括异位妊娠）、流产、分娩、药物过敏、食物中毒、整容手术或其他医疗；

（9） 被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；

（10） 细菌或病毒感染（但因意外事故致有伤口而生感染者除外）；

（11） 战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；

（12） 核爆炸、核辐射或核污染；

（13） 被保险人进行潜水（释义十一）、滑水、滑雪、滑翔翼、跳伞、蹦极、攀岩运动（释义十二）、探险活动（释义十三）、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、拳击、武术比赛、特技（释义十四）表演、赛马、各种车辆表演、赛车运动、驾驶卡丁车；

（14） 牙齿修复，牙齿整形；

（15） 视力矫正；

（16） 美容手术及一般理疗；

（17） 脊椎间盘突出症；

（18） 先天性疾病和先天性畸形。

注：发生上述第（1）项情形导致被保险人身故的，本公司向受益人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费（释义十五）；若无受益人或受益人丧失受益权的，本公司向该被保险人的继承人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

发生上述其他情形导致被保险人身故的，本公司将向投保人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

除上述责任免除款项外，本合同还有一些免除本公司责任的条款，详见“第二条 保险责任”、“第八条 年龄错误”、“第十二条 被保资格的获得和被保险人的增加”、“第十八条 职业变更”、“第十九条 明确说明与如实告知”、“第二十一条 保险事故通知”、“第二十五条 释义”中加粗的内容。

第四条 保险合同成立与生效

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本合同成立。

合同生效日期在保险单上载明。保险费约定支付日均以该日期计算。

第五条 保险期间及续保

本合同是不保证续保产品，其保险期间为一年。

保险期间届满，投保人可向本公司申请投保本产品，若本公司同意并已收取该保险费，则进入下一保险期间。

第六条 投保人解除合同的手续

投保人可于本合同有效期内申请解除本合同，需填写解除合同申请书并向本公司提供下列资料：

（1）保险合同；
（2）投保人的营业执照或其他相关证明材料。

自本公司收到解除合同申请书时起，本合同终止。本公司自收到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还保险单的**未满期净保险费**(释义十六)。

第七条 合同效力的终止

发生下列情况之一时，本合同终止：

(1) 投保人向本公司申请解除本合同；
(2) 保险期间届满；
(3) 投保人破产、解散；
(4) 合同因其他条款所列情况而终止。

注：
在第（1）及第（3）项所提及的情况下，本公司根据本合同终止日计算并退还投保人未满期净保险费。

第八条　年龄错误

投保人在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

（1）投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，本公司有权终止该被保险人的被保资格，并将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

（2）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费少于应付保险费的，本公司有权更正并要求投保人补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付。

（3）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费多于应付保险费的，本公司会将多收的保险费退还给投保人。

第九条　资料提供

投保人应根据本公司的要求提供每个被保险人的个人资料，且保证其提供给本公司的被保险人个人资料的准确性。投保人申报的单个被保险人个人资料不真实，并不会影响本合同中的其他合法有效部分，本公司有权作出相应的调整。

第十条　联系方式的变更

投保人的住所、通讯地址或电话等联系方式有变更时，应及时通知本公司。

投保人不作上述通知时，本公司按投保人留存在本公司的最后联系方式所发送的通知，均视为已送达投保人。

第十一条　合同内容变更

投保人和本公司可以协商变更合同内容。投保人可根据本公司的规定申请变更本合同内容，经本公司同意并记录及在本合同上批注后生效。

合同内容发生变更时，投保人应及时告知本合同项下的每一被保险人。

第十二条　被保资格的获得和被保险人的增加

一、本合同所约定的**团体**(释义十七)中的**成员**(释义十八)，可按以下约定获得被保资格：

(1) 在本合同生效日已通过**等候期**（释义十九）的成员，且未有任何其他不能满足本合同规定的情况，则该成员应于本合同生效日获得被保资格。

(2) 新成员或在本合同生效日尚未通过本合同定义的等候期的成员，若于等候期满后的第一日未有任何其他不能满足本合同规定的情况，则该成员应于等候期满后的第一日获得被保资格。

(3) 已丧失原被保资格的成员重新申请被保资格将被视为新成员处理。

(4) 对于团体为机关或企事业单位的，任何上述（1）、（2）及（3）项规定所提及的成员，若因**休假**（释义二十）、**非正常状况**（释义二十一）或任何其他事故而未能从事本合同约定的**正常工作**（释义二十二），则该成员须延迟至其恢复正常工作的第一日始获得被保资格。

(5) 任何上述（1）、（2）及（3）项规定所提及的成员，若被任何国家或国际组织认定为恐怖分子或恐怖组织成员，或非法从事毒品、核武器、生物或化学武器交易，则该成员不能获得被保资格。**本合同不承保任何国家或国际组织认定的恐怖分子或恐怖组织成员，或非法从事毒品、核武器、生物或化学武器交易人员。**

二、获得被保资格的成员若要成为本合同的被保险人，必须在获得被保资格后由投保人提出加入本合同的书面申请并按日数比例支付相应的保险费，经本公司同意后，该成员才能加入本合同从而成为本合同的被保险人。获得被保资格的成员若要在本合同生效日以后加入本合同，则必须在获得被保资格后的三十一日内由投保人提出申请，否则，本公司有权要求投保人或该成员自费提供最新的可保证明，且经本公司同意后，该成员才能成为本合同的被保险人。

第十三条　被保资格的丧失或终止及被保险人的减少

在本合同有效期内，下列任一情况下，被保险人将丧失或终止被保资格：

(1) 被保险人正式成为陆、海、空军人，其被保资格将丧失；

(2) 若被保险人身故，则其被保资格将自其身故之日起终止；

(3) 被保险人未能从事本合同约定的正常工作，其被保资格将丧失。

(4) 被保险人因其他条款所列情况而丧失或终止被保资格。

若被保险人的被保资格丧失或终止，则本合同项下的被保险人将不再包含该被保险人，本公司将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

第十四条　被保险人家属的被保资格的获得和附属被保险人的增加

一、投保人可为被保险人的家属投保本合同。本合同被保险人家属仅指被保险人的**配偶**(释义二十三)和未婚**子女**(释义二十四)，且须符合以下条件才具有被保资格：

(1) 被保险人家属的年龄必须符合本合同约定书上所载的投保年龄范围的规定；

(2) 被保险人家属未被任何国家或国际组织认定为恐怖分子或恐怖组织成员，且未非法从事毒品、核武器、生物或化学武器交易；

(3) 符合上述（1）和（2）中的规定，若在本合同生效日已成为本合同的被保险人家属且未处于非正常状况，则于生效日获得被保资格；符合上述（1）和（2）中的规定，若在本合同生效日尚未成为本合同的被保险人家属，可于成为本合同的被保险人家属后且未处于非正常状况后的第一日开始获得被保资格；

二、获得被保资格的被保险人家属若要成为本合同的附属被保险人，必须在获得被保资格后的三十一日内由投保人提出加入本合同的书面申请并支付相应的保险费，经本公司同意后，该被保险人家属才能成为本合同的附属被保险人，否则，本公司有权要求投保人、被保险人或被保险人家属自费提供新的可保证明，且经本公司同意后，该被保险人家属才能成为本合同的附属被保险人。

第十五条　附属被保险人的被保资格的丧失或终止及附属被保险人的减少

在本合同有效期内，下列任一情况下，附属被保险人将丧失或终止被保资格：

(1) 附属被保险人正式成为陆、海、空军人或被保险人的子女成为全日制雇员，其被保资格将丧失；

(2) 若被保险人丧失或终止被保资格，则该被保险人所对应的附属被保险人同时丧失或终止被保资格；

(3) 若某附属被保险人身故，则其被保资格自其身故之日起终止；

(4) 被保险人的未婚子女结婚，其已婚子女的被保资格终止；

(5) 附属被保险人不再符合本合同约定的被保险人家属的资格，其被保资格终止。

若附属被保险人的被保资格丧失或终止，则本合同项下的附属被保险人将不再包含该附属被保险人，本公司将退还本合同项下该附属被保险人的未满期保险费。

第十六条 基本保险金额

本合同所称的各被保险人对应的基本保险金额载于本合同的保险单上。

若该金额按本合同其他条款或批注的修正而发生变更，则以变更后的金额为该被保险人对应的基本保险金额。

第十七条 保险费的支付

本合同的保险费以保险期间为单位计算，投保人可选择由本公司同意的分期支付的方式支付保险费。于本合同生效日以后新增的被保险人所对应的保险费根据其加入本合同日距保险费到期日的日数按比例计算。

第十八条 职业变更

被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险有显著增加时，投保人应于该变更发生后十日内书面通知本公司，**本公司有权根据危险增加的程度自接到通知之日起增加相应的保险费，或在变更足以直接影响本公司决定是否同意承保该被保险人的情况下自接到通知之日起终止该被保险人的被保资格；**被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险显著减少时，本公司在收到投保人变更书面通知后，根据危险减少的程度自接到通知之日起减少相应的保险费。

若投保人未履行通知义务，被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险有显著增加，足以直接影响本公司决定是否同意承保该被保险人，则本公司对因上述危险增加而导致被保险人发生的保险事故不负赔偿责任，并终止该被保险人的被保

资格，退还该被保险人项下相应部分的未满期保险费。

第十九条 明确说明与如实告知

订立本合同时，本公司应向投保人说明本合同的内容。对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同；但若上述未如实告知情况仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，本公司仅有权终止该被保险人的被保资格。

如果投保人故意不履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人故意不履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，对该被保险人于被保资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还对应的保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响，从而对保险事故的发生也有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响，从而对该被保险人保险事故的发生有严重影响的，对该被保险人于被保资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还对应的保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知情况的，本公司不得解除合同及终止被保险人的被保资格；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

第二十条 本公司合同解除权的限制

前条规定的合同解除权，自本公司知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

第二十一条　　保险事故通知

投保人或被保险人在知道保险事故后应当在三十日内通知本公司。

如果投保人或被保险人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第二十二条　　保险金申请

在申请意外医疗保险金时，**申请人**（释义二十五）须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）被保险人的有效身份证件；
（2）医院出具的完整的门、急诊病历卡及医疗费原始收据、明细帐单；
（3）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的证明和资料。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

第二十三条　　保险金给付

本公司在收到保险金给付申请书及合同约定的证明和资料后，将在五日内作出核定；情形复杂的，在三十内作出核定。

对属于保险责任的，本公司在与被保险人达成给付保险金的协议后十日内，履行给付保险金义务。

本公司未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿被保险人因此受到的损失。

对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。

本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起六十日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第二十四条　　争议的处理

合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择一种：

(1) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交双方共同选择的仲裁委员会仲裁；
(2) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

第二十五条　　释义

一、投保人：指在中华人民共和国**境内**(释义二十六)依法且非因购买保险而设立的，与本公司订立本合同并且按照合同约定负有支付保险费义务的法人及其他组织。

二、意外事故：指外来的、突发的、不可预见的、非本意的和非疾病的导致被保险人身体受到伤害的客观事件。

三、医院：指中国大陆地区（**该地区不包括台湾、香港、澳门特别行政区**）符合下列所有条件的机构，
（1）当地基本医疗保险定点医院；
（2）设立的主要目的为向受伤者和患病者提供留院治疗和护理服务；
（3）有合格的医生和护士提供医疗和护理服务

但不包括这些医院的外宾门诊、外宾病房、特需门诊、特需病房、干部门诊、高干病房等同类医疗场所。作为康复医院、诊所、护理、疗养、戒酒、戒毒或类似的医疗机构均不属于本合同的医院范围。

医生：指在被保险人接受诊断、医疗、处方或手术的地区内合法注册且有行医资格的医生。**但不包括被保险人本人、被保险人的代理人、合伙人、雇员或雇主，或被保险人的家庭成员，如配偶、兄弟、姐妹、父母、子女以及其他具有类似亲密关系的人。**

四、基本医疗保险：指城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等政府举办的基本医疗保障项目。

五、毒品：指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

六、管制药物：指麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及兴奋剂。管制药物的范围以国家食品药品监督管理局的最新规定为准。

七、酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

八、无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一

（1）没有取得驾驶资格；

（2）驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；

（3）持审验不合格的驾驶证驾驶；

（4）持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

九、无有效行驶证：指下列情形之一

（1）机动车被依法注销登记的；

（2）未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

十、精神和行为障碍：精神和行为障碍的范围以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类（ICD-10）》为准。

十一、潜水：是指以辅助呼吸器材在江、河、湖、海、水库、运河等水域进行的水下运动。

十二、攀岩运动：是指攀登悬崖、楼宇外墙、人造悬崖、冰崖、冰山等运动。

十三、探险活动：是指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险，而故意使自己置身其中等行为。如江河漂流、徒步穿越沙漠或人迹罕见的原始森林等活动。

十四、特技：是指从事马术、杂技、驯兽等特殊技能。

十五、未满期保险费：在被保险人被保资格丧失或终止的情况下，未满期保险费按以下方式计算：

当期保险费×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数），其中经过日数不足一日的按一日计算。

但在被保险人因非正常工作而丧失被保资格的情况下，未满期保险费应自该被保险人被保资格终止日开始计算。

十六、未满期净保险费：在本合同终止的情况下，未满期净保险费按以下方式计算：

当期保险费×（1－25%）×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数），其中经过日数不足一日的按一日计算。

十七、团体：指投保人全体成员的集合，或满足本合同保险单或投保单上所约定成员资格的部分人员的集合。

十八、成员：团体为社会团体的，成员指该团体中身体健康的会员以及正式工作人员；团体为机关或企事业单位的，成员指该团体中身体健康、正常工作的在职员工。

十九、等候期：**指投保人的成员在其能获得被保资格以前，所必须等待的一段时期。该时期根据投保人与投保人成员间聘用关系或从属关系的文件或资料而约定，且该时期将载于投保单上。**

二十、休假：是指除法定节假日、双休日及被保险人享有的年假以外的假期。

二十一、非正常状况：指被保险人或其家属处于疾病或受伤中。

二十二、正常工作：指投保人合法雇佣的全职雇员，在投保人规定的工作日上班，以例行的方式在工作日全职履行投保人雇佣其执行的通常职责，且工作地点为投保人的办公地点，或者根据投保人的业务需要前往的地点。

二十三、配偶：指处在合法婚姻中的丈夫和妻子。是男女双方因结婚而产生的亲属关系，是血亲和姻亲赖以发生的基础。在合法婚姻关系存在期间，夫妻一方互为他方的配偶。丈夫以妻子为配偶，妻子以丈夫为配偶。

二十四、子女：指与本合同的被保险人之间具有法律上所承认的，且与被保险人形成父母子女关系的人。

二十五、申请人：指本合同的被保险人或法律规定享有保险金请求权的人。

二十六、境内：指中国大陆地区，**该地区不包括台湾、香港、澳门特别行政区**。

（此页内容结束）